**FRANCIELI DOMBROSKI**
Advogada | OAB/SC 70.489
Direito Previdenciário
(47) 99669-4285 |
Jorge Lacerda, 3854 - Centro, Papanduva - SC

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DO NÚCLEO ADJUNTO 4.0 – 1ª VARA FEDERAL DE ARAÇATUBA – JUIZADO ESPECIAL FEDERAL**

**Processo nº 5009151-27.2025.4.03.6201**
Autor: ODALIO CECILIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**ODALIO CECILIO PEREIRA DE OLIVEIRA**, já qualificado nos autos, por sua advogada, vem, respeitosamente, requerer o **envio da ordem de implantação do benefício ao PREVJUD** e a **correção do Tópico Síntese**, pelos motivos a seguir.

**1. A sentença concedeu o BPC e determinou a implantação imediata**

A sentença de 18/08/2026 (ID 599698440) julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o Benefício de Prestação Continuada à pessoa com deficiência, espécie 87, NB 719.600.612-8, com DIB em 20/02/2025 (item 12).

No item 14, deferiu a tutela provisória e determinou a implantação do benefício, independentemente do trânsito em julgado, no prazo de 45 dias, sob pena de multa, com DIP no primeiro dia do mês da sentença — ou seja, 01/08/2026.

**2. A ordem de implantação não foi enviada ao INSS**

O Tópico Síntese gerado junto com a sentença (ID 599891944) registra expressamente: "ATENÇÃO: As ordens NÃO foram enviadas ao PREVJUD". Além disso, os campos do benefício ficaram incompletos e a DIP diverge do dispositivo:

| Dado | Sentença (ID 599698440, item 14) | Tópico Síntese (ID 599891944) |
|---|---|---|
| **Envio ao PREVJUD** | Implantação imediata, em 45 dias | "As ordens NÃO foram enviadas ao PREVJUD" |
| **Número do benefício** | NB 719.600.612-8 | em branco ("-") |
| **DIB** | 20/02/2025 | em branco ("-") |
| **DIP** | 1º dia do mês da sentença = 01/08/2026 | "Primeiro dia do mês da expedição da ordem judicial" |

Sem o envio da ordem, a tutela deferida não chega à CEAB/DJ e o prazo de 45 dias não tem como ser cumprido. **[CONFERIR E AJUSTAR: até a presente data, o benefício não foi implantado, conforme consulta ao Meu INSS/HISCRE anexa (Doc. 01).]**

A demora atinge diretamente quem a tutela quis proteger: o autor é indígena Terena, reside na Aldeia Limão Verde, zona rural de Aquidauana/MS, e o grupo familiar sobrevive com R$ 600,00 do Bolsa Família, renda per capita de R$ 300,00 (laudo social, ID 585708298, e sentença, item 9).

**3. A DIP deve seguir a sentença, e não a data de expedição da ordem**

A sentença fixou a DIP no primeiro dia do mês em que foi proferida (agosto de 2026). O Tópico Síntese, porém, indica a DIP no "primeiro dia do mês da expedição da ordem judicial". Como a ordem ainda não foi expedida, manter esse campo deslocaria a DIP para mês posterior e transferiria para RPV parcelas que, pela sentença, devem ser pagas administrativamente desde agosto de 2026.

A correção evita divergência entre a ordem enviada ao INSS e o comando judicial, e previne novo incidente na fase de cumprimento.

**4. Pedidos**

Diante do exposto, requer:

**a)** o envio imediato da ordem de implantação ao PREVJUD, com os dados completos: espécie 87, NB 719.600.612-8, DIB em 20/02/2025 e DIP em 01/08/2026;

**b)** a retificação do Tópico Síntese (ID 599891944), para que NB, DIB e DIP correspondam ao item 14 da sentença;

**c)** a intimação do INSS para cumprir a ordem no prazo de 45 dias, contados do recebimento, e comprovar a implantação nos autos, fixando-se o valor da multa cominada no item 14 da sentença para o caso de descumprimento.

Nestes termos, pede deferimento.

Papanduva/SC, 14 de outubro de 2026.

**FRANCIELI DOMBROSKI**
OAB/SC 70.489

**Documento anexo:**

**Doc. 01 – Consulta Meu INSS/HISCRE do NB 719.600.612-8, de __/10/2026, demonstrando a não implantação [JUNTAR]**